안전보건관리규정

전부개정 2024.01.01.
제1차 개정 2025.01.01.
제2차 개정 2026.01.01.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」 제25조, 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제13조 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 한국농어촌공사의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 한국농어촌공사의 안전문화 유지·증진을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 한국농어촌공사[이하 "공사(公社)"라 한다]에 근무 또는 관련 있는 모든 종사자(임 · 직원, 비정규직, 관계수급인 및 관계수급인의 근로자를 포함한다) 및 시행하는 모든 사업에 적용한다.

② 이 규정에서 정한 사항 중 공사(公社)에 적용되는 「단체협약」 및 「취업규칙」에 반대되는 내용이 있는 경우 「단체협약」 또는 「취업규칙」으로 정한 기준에 따른다.

③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 안전보건관리에 관한 법령과 취업규칙, 단체협약에 따른다.

제3조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 유해 · 위험요인 : 유해위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성으로 건설물, 기계 · 기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인되는 등

근로자의 업무와 관련하여 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 모든 것을 말한다.

2. 위험성평가 : 사업주가 스스로 유해 · 위험요인을 파악하고 해당 유해 · 위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말한다.

3. 산업재해 : 근로자가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

4. 근로자 :「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.

5. 상시근로자 수 : 상시 근무하는 근로자 수를 뜻하는 것이 아니고 일정한 사업장에서 상태(常態)적으로 보아 사용하는 근로자의 수를 말한다.

6. 사업주 : 근로자를 사용하여 사업을 하는 자를 말한다.

7. 근로자대표 : 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다.

8. 안전경영책임계획 : 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」(이하 “공공기관 지침”이라 한다) 제6조에 따라 공사(公社)가 수립해야 하는 계획을 말한다.

9. 중대재해 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호에 따른 중대재해

1) 사망자가 1인 이상 발생한 재해

2) 3월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해

3) 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10인 이상 발생한 재해

나. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 "중대재해처벌법"이라 한다)에 따른 중대산업재해

1) 사망자가 1명 이상 발생

2) 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생

3) 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생

다. 중대재해처벌법에 따른 중대시민재해

1) 사망자가 1명 이상 발생

2) 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생

3) 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생

10. 안전작업허가 : 유해·위험요소가 잠재되어 있는 사업장 내에서 시운전, 운전 중 점검, 정비 · 보수 등의 작업을 할 경우 시행부서에서 발급 · 승인하는 제도를 말하며 화기작업허가, 밀폐공간작업허가, 정전작업허가, 굴착작업허가, 고소작업허가 등이 있다.

11. 사고 : 업무와 관련하여 발생한 근로자의 부상 또는 건강상 장해 등의 인적손실을 초래하거나 재산상의 손실을 가져오는 사고뿐만이 아니라 아차사고 등을 포함하는 사고를 말한다.

12. 도급: 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.

13. 도급사업 : 도급계약 등에 의하여 발주업체와 같은 장소에서 행하여지는 사업을 말한다.

14. 도급인 : 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다. 다만, 건설공사발주자는 제외한다.

15. 수급인 : 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

16. 관계수급인 : 도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말한다.

17. 건설공사발주자 : 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말한다. 다만, 도급받은 건설공사를 다시 도급하는 자는 제외한다.

18. 건설공사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

가.「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사

나.「전기공사업법」 제2조제1호에 따른 전기공사

다.「정보통신공사업법」 제2조제2호에 따른 정보통신공사

라.「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사

마.「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리공사

19. "안전관리 대상 사업·시설"이란 공공기관 지침 제4조에 따른 다음 각 목의 사항을 말한다.

가. 공사(公社)가 법에 따라 안전조치 의무를 지는 사업 및 사업장

나. 공사(公社)가「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 관리주체로서 관리하는 시설물

다. 공사(公社)가「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 관리하는 국가핵심기반

라. 공사(公社)가 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」에 따라 관리주체로서 관리하는 시설물

마. 공사(公社)가 발주한 건설공사의 현장

20. "안전관리 중점기관"이란 공공의 안전을 위해 특별한 관리가 필요한 기관으로서 공공기관 지침 제5조에 따라 기획재정부장관이 지정한 기관을 말한다.

21. "안전보건관리 총괄부서의 장"이란 안전경영책임계획 수립, 안전경영위원회 업무 등 공사(公社) 안전보건경영에 관한 업무를 총괄하는 부서의 장을 말한다.

22. "주관부서의 장"이란 안전관리 대상 사업·시설의 계획수립, 예산관리 등에 관한 업무를 주관하는 본사 부서의 장을 말한다.

23. "시행부서의 장"이란 사업주, 건설공사발주자 및 도급인 지위에서 안전관리 대상 사업·시설에 대한 업무를 직접 시행하는 부서의 장(본사, 3원, 지역본부, 사업단, 지사 등)을 말한다.

② 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

제4조(안전보건방침) ① 최고경영자는 안전사고 예방을 최우선으로 하는 안전보건관리 체계를 구축하고, 안전수칙 준수 등 중대재해 예방, 사망사고 제로화, 모든 종사자 및 지역사회에 대한 안전관리 강화를 위해 최선의 노력을 다하며, 안전보건방침을 수립하여야 한다.

② 안전보건방침은 다음 각 호의 사항을 준수하여 작성되어야 한다.

1. 작업장을 안전하고 쾌적한 작업환경으로 조성하려는 의지가 표현될 것
2. 작업장의 유해위험요인을 제거하고 위험성을 감소시키기 위한 실행 및 안전보건경영시스템의 지속적인 개선 의지를 포함할 것
3. 조직의 규모와 여건에 적합할 것
4. 법적 요구사항 및 그 밖의 요구사항의 준수의지를 포함할 것
5. 최고경영자의 안전보건 경영철학과 근로자의 참여 및 협의에 대한 의지를 포함할 것

③ 안전보건방침은 매년 경영환경 변화 등을 고려해 적정성을 검토하여야 한다.

④ 공사(公社)는 중대재해 예방 등을 위해 매년 안전경영책임계획 수립 시 안전·보건에 관한 목표를 설정하고 이를 전사적으로 공유하여야 한다.

제5조(재해예방 의무) 이 규정의 목적과 효율적인 안전업무 수행을 위한 재해예방 의무를 다음과 같이 정한다.

1. 공사(公社)

가. 이 규정에서 정하는 산업재해 예방을 위한 기준 준수

나. 공사(公社)의 안전에 관한 정보를 근로자에게 제공

다. 근로조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 신체적 피로와 정신적 스트레스 등으로 인한 건강장해를 예방함과 동시에 근로자의 생명을 지키고 안전 유지·증진

라. 국가의 산업재해 예방시책에 따를 것

마. 지속적으로 공사의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가

하여 관리·개선하며, 시민과 종사자의 안전 · 보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위해 중대재해처벌법에서 정하는 조치 이행

바. 공사(公社)는 고객응대 근로자 보호를 하여야하며, 세부사항은 「민원 업무담당자 등의 보호에 관한 지침」에 따른다.

2. 안전보건관리 총괄부서의 장

가. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항과 안전경영책임계획 및 안전보건교육 계획 수립, 사고조사 및 대책 수립 등 공사(公社) 산업재해 예방 총괄

나. 공공기관 안전활동 수준평가, 공공기관 안전관리 등급제 등 안전관련 공사(公社) 수준 향상

3. 주관부서 및 시행부서의 장

가. 해당 사업장의 근로조건을 개선하여 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등으로 인한 건강장해 예방 및 개선

나. 위험성평가 수행, 안전보건교육 실시 등 안전 활동이 원활하게 진행될 수 있도록 역할 수행

다. 휴일작업은 불가피한 경우에 한하여 실시 및 근로자의 안전보건을 관리하고, 건설공사의 경우 관련 법령 및 「건설공사 안전관리 지침」에 따른다.

4. 근로자

가. 이 규정에서 정하는 산업재해 예방을 위한 기준 준수

나. 공사(公社)나 그 밖의 관련 단체에서 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치사항 준수

제6조(도급사업 안전관리계획수립) ① 공사(公社)는 동일한 장소에서 이루어지는 사업의 일부를 도급을 주어 운영하는 경우 공사에서 사용하는 근로자와 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 발생할 수 있는 사고예방을 위한 안전보건관리계획을 별도로 수립·운영하여야 한다.

② 공사(公社)는 도급사업 발주 시에 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.

③ 제2항에 관한 구체적인 사항은 공사(公社)「적격 수급업체 선정 매뉴얼」에 따른다.

제2장 안전보건관리조직과 그 직무

제7조(안전보건조직) ① 최고경영자는 공사(公社)의 안전보건업무를 총괄한다.

② 공사(公社)의 안전보건관리를 전담하기 위하여 안전보건조직을 두며, 조직의 구성은 별표 1과 같다.

③ "안전혁신실"은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 법 및 건설기술진흥법에 따른 공사(公社) 관련 안전 주요 정책 결정
2. 공공기관 안전활동 수준평가, 공공기관 안전관리 등급제 등 정부경영평가 안전 지표 관련 주요 업무 수행
3. 사업장 중대재해 관리
4. 안전 관련 조직, 인력, 예산 운영 등 제도개선에 관한 사항
5. 안전경영책임계획 수립 및 보고
6. 기타 안전과 관련하여 필요하다고 판단되는 사항의 결정

④ 사업장별 안전·보건관리 조직은 별표 2와 같으며 사업장을 총괄하여 관리하는 자를 "안전보건관리책임자"로 한다.

⑤ 공사(公社)는 각 사업장내 안전·보건 관리업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 본사는 부사장을 안전보건관리책임자로 선임하고, 지역단위는 각 부서장을 안전보건관리책임자로 선임한다.

1. 지역본부 : 지역본부장

2. 지사 : 지사장

3. 사업단 : 사업단장

4. 3원 : 원장

5. 위임전결 규정에 따라 사업경영의 실질적인 권한과 책임을 위임 받은 경우에는 그 위임 받은 사업장의 장

⑥ 공사(公社)는 각 사업장의 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위(부장)에 있는 자(이하 "관리감독자"라 한다)로 하여금 직무와 관련된 안전·보건에 관한 업무를 수행하도록 하여야 하며, 각 사업장의 안전보건담당자로 하여금 안전보건관리책임자 및 관리감독자를 지원하도록 하여야 한다.

⑦ 공사(公社)는 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 필요한 인력·조직에게 이 규정에 따른 업무수행에 필요한 책임과 권한을 부여하고 인원·시설·장비·예산 등 필요한 자원을 지원한다.

⑧ 안전보건관리책임자, 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건담당자 등의 선임기준 및 직무에 대한 세부사항은 별표 3과 같다.

⑨ 공사(公社)는 안전보건관리책임자 등 안전보건인력이 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 정기적으로 평가·관리하여야 한다.

⑩ 제9항에 따른 평가 기준은 공사(公社) 「안전보건관리책임자 등 평가 매뉴얼」을 따른다.

제8조(산업보건의) 공사(公社)는 근로자의 건강관리나 그 밖의 보건관리자의 업무를 지도하기 위하여 산업보건의를 선임하거나 외부에서 위촉할 수 있다.

제9조(산업안전보건위원회의 구성 등) 법 제24조에 따라 설치·운영하고 산업안전보건위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 「산업안전보건위원회 설치·운영 지침」에 따른다.

제9조의2(안전경영위원회 구성·운영) 공사(公社)는 공공기관 지침 제11조에 따라 안전에 관한 사항을 심의하기 위해 임·직원, 전문가 등이 참여하는 안전경영위원회를 구성·운영하여야 하고 구성·운영에 관해서는 공사(公社) 「안전경영위원회 운영지침」을 따른다.

제9조의3(안전근로협의체 구성 등) 공사(公社)가 공공기관 지침 제12조 및 법에 따라 산업안전보건위원회를 설치·운영하여야 하는 경우에는 사업장 안전에 관한 중요 사항을 협의하기 위해 원·하청 노사 등이 참여하는 안전근로협의체를 구성·운영하여야 한다.

제10조(종사자 의견청취제도 운영) 공사(公社)는 안전경영위원회, 산업안전보건위원회, 안전보건협의체 등을 통해 종사자의 의견을 청취하고 재해예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여야 한다.

제11조(명예산업안전감독관) 공사(公社)는 법 제23조에 따라 명예산업안전감독관을 둘 수 있으며, 운영에 관한 사항은 법에 따른다.

제3장 안전보건교육

제12조(역량 및 적격성) 공사(公社)는 안전보건에 영향을 미치는 근로자가 업무수행에 필요한 교육, 훈련 또는 경험 등을 통해 적합한 능력을 보유하도록 해야 하며 업무수행상의 자격이 필요한 경우 해당자격을 유지하도록 하여야 한다.

제13조(안전보건교육계획 수립) ① 안전보건관리 총괄부서의 장은 안전보건관리자와 협의하여 해당 연도에 실시할 안전 · 보건교육의 대상, 내용, 방법, 담당자 등 실행계획을 수립하여 실시하여야 한다.

② 제1항의 안전·보건교육의 실행계획 수립 시 소방교육(또는 가스·전기·

교통 관련법)을 포함하거나 또는 별도로 실시할 수 있다.

③ 안전·보건교육은 근로자에 대하여 실시하는 안전보건교육(이하 "사업 내 안전·보건교육 또는 정기안전보건교육"이라 함)과 안전보건관리관계자(안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전보건관리자, 등 이하 "안전관리관계자"라 함)에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 직무교육으로 구분한다.

④ 근로자에 대한 안전·보건교육은 정기교육, 채용 시의 교육, 작업내용 변경시의 교육, 특별안전보건교육으로 구분한다.

⑤ 안전보건관리관계자에 대한 교육은 직무교육으로써 신규교육과 보수교육으로 구분한다.

⑥ 안전·보건교육을 실시한 후 설문·시험 등으로 교육성과를 측정하여 다음 연도의 교육계획에 반영할 수 있다.

제14조(안전보건교육) ① 시행부서의 장은 해당 사업장의 근로자가 정기적으로 안전보건교육을 받도록 지도·관리해야 한다.

② 제1항에 따른 안전·보건교육의 내용, 시기, 대상은 고용노동부 고시 「안전보건교육규정」에 따른다. 다만, 세부적인 사항은 공사가 별도로 정할 수 있다.

제15조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) ① 시행부서의 장은 법에 따라 작성된 물질안전보건자료(이하 "물질안전보건자료"라 한다)를 제공받은 경우 법에서 정하는 물질안전보건자료대상물질(이하 "물질안전보건자료대상물질"이라 한다)을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 시행부서의 장은 법과 관계법령에서 정하는 대상 화학물질의 물질안전보건자료를 그 화학물질의 취급·운반 등의 업무를 하는 근로자에게 교육하여야 한다.

③ 물질안전보건자료에 관한 세부적인 사항은 공사(公社) 「물질안전보건자료(MSDS)관리 매뉴얼」에 따른다.

제16조(안전보건교육강사) 안전보건교육 강사는 다음 각 호와 같다.

1. 근로자에 대한 안전보건교육 : 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자 및 산업보건의 또는 산업안전보건법령에서 정하는 자격을 갖춘 자, 고용노동부에서 지정하는 전문기관에 위탁
2. 관리감독자에 대한 안전보건교육 : 고용노동부에서 지정하는 전문기관에 위탁

제17조(기록 · 보존) 시행부서의 장은 안전·보건교육을 실시한 후 다음 각 호의 사항을 기록한 교육결과보고서를 작성 및 보관하여야 한다. 다만, 위탁교육을 실시하는 경우에는 해당 교육기관으로부터 교육확인서 등을 받아 보존하여야 한다.

1. 교육일시 및 장소
2. 교육담당자
3. 교육과정 및 내용
4. 교육대상자 및 참석인원
5. 그 밖의 교육결과를 증명하기 위해 필요한 사항

제4장 사업장 안전관리

제18조(도급사업 안전보건체계) ① 공사(公社)는 제6조에 따른 도급사업 범위에 해당하는 사업을 운영하는 동안 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 각 사업장에 안전보건총괄책임자를 지정하여 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄·관리하도록 하여야 한다.

② 안전보건총괄책임자의 선임기준 및 직무에 관한 세부사항은 별표 3과 같다.

제19조(도급사업 안전보건활동) ① 공사(公社)는 동일 장소에서 행하여지는 도급사업의 산업재해를 예방하기 위한 조치를 취하여야 한다.

② 공사(公社)가 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 책임이 있는 시설, 장비, 장소 등에서 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에도 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 않도록 제6조, 제18조 및 제19조제1항에 관한 사항을 준용한다.

③ 그 밖에 도급사업 안전보건에 관한 사항은 공사(公社) 「도급사업 안전보건관리 업무 매뉴얼」에 따른다.

제20조(안전경영책임계획 수립 및 이행) ① 안전보건관리 총괄부서의 장은 공공기관 지침 제6조에 따라 매년 12월말까지 안전관리 대상 사업·시설의 안전관리를 위해 다음 연도 안전경영책임계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전경영책임계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 전년도 안전경영 활동 실적 및 평가
2. 안전경영 방침 및 안전경영 활동 계획
3. 안전 조직 구성·인원 및 역할
4. 안전에 관한 시설 및 예산
5. 산업재해 및 안전사고 감축목표
6. 그 밖에 안전관리에 관한 계획

③ 안전관리 중점기관은 안전경영책임계획에 산업재해 및 안전사고 감축목표를 포함하여야 한다.

④ 안전보건관리 총괄부서의 장은 농림축산식품부장관과 협의를 거쳐 안전경영책임계획안을 수립하고 이사회의 승인을 거쳐 확정한다.

⑤ 안전보건관리 총괄부서의 장은 안전경영책임계획의 이행 상황을 주기적으로 점검하여야 하며, 매년 1월말까지 전년도 안전경영책임계획의 이행 실적을 농림축산식품부장관에게 점검 받아야 한다.

제21조(안전경영책임보고서 작성 및 공시) ① 안전보건관리 총괄부서의 장은 공공기관 지침 제6조의1에 따라 매년 1월말까지 당해 연도 안전경영책임계획의 주요내용 및 전년도 안전경영책임계획에 대한 점검내용, 전년도 재해현황 등 공공기관 지침 별표 1에서 정하는 사항을 포함하여 안전경영책임보고서를 작성하여야 한다.

② 안전보건관리 총괄부서의 장은 농림축산식품부와의 협의를 거쳐 안전경영책임보고서를 작성하여야 하며, 공공기관 지침 제22조에 따라 공시하여야 한다.

제22조(안전작업허가) ① 공사(公社) 사업장 내 유해위험요소가 잠재되어 있는 위험지역에서 시운전, 운전 중 점검, 정비 · 보수 등의 작업을 하려는 자는 중량물 취급, 중장비, 정전, 화기, 밀폐공간, 굴착, 고소 등 위험공종 작업 전 공사(公社)로부터 작업허가서를 발급받아야 한다.

② 제1항의 작업허가서 발급절차 및 그 밖에 세부적인 내용에 대해서는 공사(公社) 「안전작업허가제 운영 매뉴얼」에 따른다.

③ 제2항에도 불구하고 건설공사의 안전작업에 관하여는 관련 법령 및 공사(公社) 「건설공사 안전관리지침」에 따른다.

제23조(안전조치) ① 관리감독자는 안전에 관한 자체 점검을 실시하고 그 결과와 개선계획을 안전보건관리책임자에게 보고하여야 한다.

② 관리감독자는 근로자가 작업장에 출입하기 전에 필수 안전조치 사항에 대하여 점검하게 하고 안전조치를 준수하지 않은 근로자에 대해서는 퇴거조치를 하는 등 작업장 안전조치를 철저히 이행하기 위해 노력하여야 한다.

③ 관리감독자는 다음 각 호에 따른 위험작업에 대해서는 2인 1조로 근무하도록 하고, 근속기간이 6개월 미만인 근로자가 단독작업으로 작업을 수행할 수 없도록 지도·감독하여야 한다.

1. 제22조에 따른 안전작업허가 대상 공종
2. 그 밖에 관리감독자가 위험하다고 판단되는 공종

④ 관리감독자는 폭염, 한파 등 이상기후가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 현장근로자가 작업을 중지하고 휴식을 취할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 관리감독자는 산재 위험에 상시로 노출되는 근로자에 대한 심리치료를 실시하는 등 안전보건 관리를 위해 노력하여야 한다.

제24조(작업지휘자) ① 주관부서의 장 또는 시행부서의 장은 다음 각 호의 작업을 직접 시행하는 경우에는 작업계획서를 작성하여 그 작업을 지휘·감독하는 자를 작업지휘자로 지정하고, 작업지휘자는 그 작업계획서에 따라 작업을 지휘 · 감독하여야 한다.

1. 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외)
2. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업
3. 중량물의 취급작업

② 그 밖에 작업지휘자와 관련하여 명시되어 있지 않은 사항은 공사(公社) 「작업지휘자 지정, 배치운영 및 작업계획서 작성 가이드」에 따른다.

제25조(시설물 안전점검) ① 시행부서의 장은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」과 「농업생산기반시설 관리규정」에 따라 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검(안전관리 전문기관에 의뢰하여 실시하는 정밀안전진단(점검)을 포함한다)을 실시하여야 한다.

② 저수지, 방조제, 양·배수장 등의 농업생산기반시설물에 대한 안전점검 시 농업기반시설관리 관련 법규와 지침에 따른다.

③ 안전점검결과 위험요소가 발견되는 경우는 지체 없이 관리감독자에게 보고하고, 관리감독자는 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

제25조의2(작업장 안전점검) ① 시행부서의 장은 고용노동부령 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 안전한 작업환경을 조성하기 위해 안전점검을 실시하여야 하며 점검할 내용은 다음 각 호와 같다

1. 기계·기구 장치의 청소·정비 및 안전장치의 부착상태
2. 전기시설의 스위치, 조명, 배선의 이상 유무
3. 유해·위험물, 생산원료 등의 취급, 적재 및 보관상태의 이상 유무
4. 근로자의 작업 상태 및 작업수칙 이행 상태
5. 보호구의 착용상태 및 안전표지판의 설치 상태
6. 정리·정돈, 청소, 복장 및 자체 일상 점검 상태
7. 화재예방 상 필요한 설비의 유지관리 상태
8. 안전보건관계규정·기준·지침 및 수칙 등의 이행 여부
9. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 피난을 위한 계단 및 통로에 장애물 적재 여부
10. 그 밖에 안전보건관리상 필요한 조치가 요구되는 사항

② **청사의 안전관리에 관한 세부적인 사항은 공사(公社) 「청사 안전관리 매뉴얼」에 따른다.**

제26조(기계·기구 및 설비의 방호조치) ① 유해·위험 기계·기구 등에 유해·위험방지를 위한 방호조치를 하지 아니하고는 양도·대여·설치·사용하거나, 양도·대여를 목적으로 진열하여서는 아니되며, 다음 각 호의 방호조치를 추가로 하여야 한다.

1. 작동 부분의 돌기부분은 묻힘형으로 하거나 덮개를 부착할 것
2. 동력전달부분 및 속도조절부분에는 덮개를 부착하거나 방호망을 설치할 것
3. 회전기계의 물림점(롤러·기어 등)에는 덮개 또는 울을 설치할 것

② 제1항에 따른 기계·기구의 종류 및 방호장치는 다음과 같다.

1. 예초기에는 날접촉 예방장치
2. 원심기에는 회전체 접촉 예방장치

3. 공기압축기에는 압력방출장치
4. 금속절단기에는 날접촉 예방장치
5. 지게차에는 헤드 가드, 백레스트, 전조등, 후미등, 안전벨트
6. 포장기계(진공포장기, 래핑기로 한정한다)에는 구동부 방호 연동장치

③ 제1항에서 제2항에 따른 기계·기구 등의 종류 및 방호장치, 설치방법 등은 고용노동부장관이 고시하는 위험기계·기구 방호조치 기준에 따른다.

④ 안전보건관리책임자는 제1항에서 제3항의 방호조치가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리책임자를 지정하여 상시 점검 및 정비토록 하여야 한다.

⑤ 공사(公社)는 유해·위험방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 하는 기계·기구·설비 및 건축물 등을 타인에게 대여하거나 대여받는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 기계 등을 미리 점검하고 이상을 발견한 때에는 즉시 보수하거나 그 밖에 필요한 정비를 할 것
2. 해당 기계 등을 대여받은 자에게 다음의 사항을 적은 서면을 발급할 것
   가. 해당 기계 등의 능력 및 방호조치의 내용
   나. 해당 기계 등의 특성 및 사용 시의 주의사항
   다. 해당 기계 등의 수리·보수 및 점검 내역과 주요 부품의 제조일
   라. 해당 기계 등의 정밀진단 및 수리 후 안전점검 내역, 주요 안전부품의 교환이력 및 제조일

⑥ 근로자는 방호조치에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 방호조치를 해체하려는 경우 안전보건관리책임자의 허가를 받을 것
2. 방호조치를 해체한 후 그 사유가 소멸된 경우 지체 없이 원상으로 회복시킬 것
3. 방호조치의 기능이 상실된 것을 발견한 경우 지체 없이 안전보건관리책임자에게 보고할 것

⑦ 안전보건관리책임자는 제6항제3호의 관리상의 보고를 받은 경우에는 즉시 수리, 보수 및 작업 중지 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제27조(전기설비 안전) ① 관리감독자는 전기사용 재해예방을 위해 감전 위험이 있는 충전부에 대하여 방호조치를 하여야 한다

② 관리감독자는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 하여야 하며, 항상 적정상태가 유지되는지를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 재설치하여야 한다.

③ 관리감독자는 전기 기계·기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전차단기를 설치하여야 하며, 전기기계·기구를 사용하기 전에 누전차단기의 작동상태를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 교환하여야 한다.

④ 관리감독자는 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에서 전기 기계·기구를 사용하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 기준으로 그 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조 전기 기계·기구를 선정하여 사용하여야 하며, 방폭구조 전기 기계·기구에 대하여 그 성능이 항상 정상적으로 작동될 수 있는 상태로 유지·관리되도록 하여야 한다.

⑤ 관리감독자는 정전작업을 위해 전로를 차단하는 경우 공사(公社)의 「전기안전관리규정」 절차에 따라 시행하여야 한다.

⑥ 관리감독자는 정전 작업 중 또는 작업을 마친 후 전원을 공급하는 경우에는 감전의 위험이 없도록 하여야 한다

⑦ 관리감독자는 충전전로를 취급하거나 그 인근에서 작업하는 경우에는 안전조치를 하여야 한다.

⑧ 관리감독자는 절연용 보호구, 절연용 방호구, 활선작업용 기구, 활선작업용 장치에 대하여 각각의 사용목적에 적합한 종별·재질 및 치수의 것을 사용하여야 하며, 안전한 성능을 유지하고 있는지를 정기적으로 확인하여야 한다.

제28조(안전인증 기계·기구의 사용) ① 시행부서의 장은 안전인증을 받아야 하는 유해·위험 기계·기구·설비 및 방호 장치·보호구(이하 " 안전인증대상 기계·기구 등"이라 한다)를 설치하거나 사용할 경우에는 법 제84조에 따라 안전인증을 받거나 받은 것을 사용하여야 한다.

② 제1항에 해당되는 기계·기구 및 설비, 방호장치 및 보호구는 별표 4과 같다.

③ 시행부서의 장은 제1항에 따른 안전인증대상 기계·기구 등 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기계·기구 등을 사용하여서는 아니 된다.

1. 안전인증을 받지 아니한 경우
2. 안전인증기준에 맞지 아니하도록 개조된 경우
3. 안전인증이 취소되거나 안전인증표시의 사용금지 명령을 받은 경우

④ 시행부서의 장은 안전인증을 받지 않거나 자율안전확인의 신고를 하지 않은 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구 등을 제조·수입·양도·대여·사용하거나 양도·대여의 목적으로 진열하지 아니한다.

제29조(안전검사) ① 시행부서의 장은 법 제93조에 따라 안전검사를 받아야 하는 유해·위험기계 등(이하 "안전검사 대상 기계·기구 등"이라 한다)에 대해 검사 주기 만료일 30일 전에 안전검사기관에 신청하여 안전 검사를 받아야 한다.

② 시행부서의 장은 제1항의 안전검사를 받지 아니한 유해·위험한 기계 등을 사용해서는 아니 된다.

③ 안전검사 대상 기계·기구 및 안전검사 주기는 별표 5과 같다.

④ 시행부서의 장은 제1항에 따른 안전검사를 받고 합격한 기계 · 기구 등에 대해 안전검사기관에서 발급한 안전 검사합격증명서를 안전검사 대상기계 등에 붙여야 한다.

⑤ 시행부서의 장은 법에서 정하는 안전인증대상기계등에 대하여 방호조치를 하지 아니하거나 안전인증기준 또는 자율안전기준, 안전검사기준에 적합하지 않은 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구를 사용해서는 아니 된다.

제30조(표준작업안전수칙 작성 및 준수) ① 주관부서 또는 시행부서의 장은 공정별·작업별·설비별·유지관리 작업 시 표준작업안전수칙을 작성하여 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하고 해당 작업 근로자에게 교육하여야 한다.

② 근로자는 표준작업안전수칙에 따라 작업하는 등 해당 내용을 준수하여야 한다.

③ 다음의 경우 해당 표준작업안전수칙을 개정하여야 한다.

1. 기계 · 설비를 신규로 도입하거나 설치하는 경우
2. 화학물질을 신규로 사용하는 경우
3. 작업공정이나 작업내용이 변경되는 경우
4. 사고발생 등으로 작업수칙의 변경이 필요하다고 판단한 경우

제31조(위험물질의 보관 및 사용) ① 시행부서의 장은「산업안전보건기준에 관한 규칙」별표 1에 규정된 위험물질을 취급하는 작업장에 해당 관리감독자를 위험물 취급책임자로 지정하여 관리하도록 한다.

② 시행부서의 장은 위험물질을 작업장 외의 별도의 지정된 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 최소량만을 두어야 한다.

③ 시행부서의 장은 위험물질 보관장소에는 화기물질의 휴대 및 관계자 외 출입을 금지하여야 하며, 이를 위해 위 장소에 출입금지표지를 부착하고 해당 물질의 위험성을 게시하여 근로자에게 위험장소임을 알려야 한다.

④ 시행부서의 장은 위험물질을 취급하는 경우에 폭발, 화재 및 누출을 방지하기 위한 적절한 방호조치를 한 후 작업을 시작하여야 한다.

제32조(안전보건 보호구) ① 안전보건관리책임자는 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 해당 작업 근로자에게 지급하고 착용토록 하여야 하고 안전보호구 지급대장을 작성·관리하여야 한다.

② 모든 근로자는 작업환경과 작업조건에 적합한 보호구를 착용할 권리와 의무가 있으며, 공사(公社)에서 제공받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다.

③ 관리감독자는 이 규정에 따라 보호구를 지급하는 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하여야 한다. 다만, 근로자가 청결을 유지하는 안전화, 안전모, 보안경의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 관리감독자는 보호구를 공동사용 하여 근로자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인전용 보호구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다.

⑤ 보호구 착용 작업 및 지급기준은 별표 6의 안전보건보호구 지급 기준에 따른다.

제33조(작업중지) ① 시행부서의 장은 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전·보건상의 조치를 하여야 한다.

② 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 관리감독자에게 보고하고, 관리감독자는 안전 및 보건에 관하여 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 시행부서의 장은 제1항 및 제2항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 이를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우가 발생하지 않게 하여야 한다.

④ 작업중지와 관련하여 세부사항은 공사(公社) 「작업중지요청제 운영 매뉴얼」에 따른다.

제34조(안전보건표지 작성 및 게시) ① 시행부서의 장은 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 안전보건표지를 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 한다.

② 안전보건표지의 종류, 형태, 색채, 용도 및 설치·부착 장소, 그 밖에 필요한 사항은 법 시행규칙 등 관계법령을 따른다.

제35조(안전 및 보건에 관한 정보 제공) ① 시행부서의 장은 안전·보건상 위험한 작업(건설공사는 제외)에 대하여 해당 작업 시작 전에 수급인 등에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공하여야 한다.

② 수급인 등에게 제공하여야 하는 위험한 작업 및 제공하여야 하는 정보 등은 법 제65조제1항, 같은 법 시행령 제54조, 같은 법 시행규칙 제83조부터 제85조까지를 따른다.

제5장 사업장 보건관리

제36조(작업환경측정) ① 공사(公社)는 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 경우에는 작업환경측정을 실시하여야 한다.

② 공사(公社)는 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 경우 측정주기마다 고용노동부장관이 지정하는 측정기관에 의뢰하여 작업환경측정 및 작업환경측정에 따른 시료의 분석을 하여야 한다.

③ 공사(公社)는 제1항에 따른 작업환경측정을 할 때에는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. 작업환경측정을 하기 전에 예비조사를 할 것
2. 작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 근로자의 노출 정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시할 것
3. 모든 측정은 개인 시료채취방법으로 하되, 개인 시료채취방법이 곤란한 경우에는 지역시료채취방법으로 실시할 것

④ 공사(公社)는 작업환경측정 결과를 해당 사업장 근로자(수급업체 근로자를 포함)에게 알려야 하며, 근로자대표가 작업환경측정 결과나 평가내용의 통지를 요청하는 경우에는 성실히 응하여야 한다.

⑤ 공사(公社)는 해당 사업장의 근로자에 대한 건강관리를 위해 특수건강진단

기관 등에서 작업환경측정 결과를 요청할 때에는 이에 협조하여야 한다.

⑥ 공사(公社)는 작업환경측정 결과 노출기준을 초과한 작업공정이 있는 경우에는 해당 시설 및 설비의 설치 또는 개선 등 적절한 조치를 하여야 하고, 시료채취를 마친 날부터 60일 이내에 해당 작업공정의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선 계획을 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

⑦ 공사(公社)는 작업환경측정을 한 경우에는 작업환경측정 결과보고서에 작업환경측정 결과표를 첨부하여 시료채취를 마친 날로부터 30일 이내에 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

⑧ 공사(公社)는 지정측정기관으로부터 측정이 완료된 날로부터 30일 이내에 작업환경측정 결과표를 받아야 한다.

⑨ 공사(公社)는 작업환경측정 결과를 기록한 서류는 5년간 보존(전자문서 포함)하고, 고용노동부장관이 고시하는 발암성 확인물질에 대한 기록이 포함된 서류는 30년간 보존하여야 한다.

⑩ 이 규정에서 정하는 것을 제외하고는 유해인자별 세부 측정방법 등은 법과 관련 법령 및 공사(公社) 「작업환경측정 매뉴얼」에 따른다.

제37조(근로자 건강진단) ① 공사(公社)에서 실시하는 건강진단의 종류는 그 실시시기 및 대상을 기준으로 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 일반건강진단
2. 특수건강진단
3. 배치전특수건강진단
4. 수시건강진단
5. 임시건강진단

② 근로자는 제1항에 따른 건강진단을 정당한 이유 없이 기피하거나 고의로 거부하여서는 아니 된다.

③ 제1항의 특수건강진단, 배치전 건강진단은 지방고용노동관서의 장이 지정하는 의료기관(특수건강진단기관)에서 실시하여야 하며, 일반건강진단은

특수건강진단기관 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강진단을 실시하는 건강진단기관에서 하여야 한다.

④ 제1항에 따른 검진비용과 검진 시 복무에 관한 사항은 사규에 따른다.

⑤ 공사(公社)는 건강진단계획을 수립하고 건강진단을 실시하기 전에 검진 일정, 검진대상자, 검진기관 및 건강진단절차 등 건강진단에 관한 정보를 제공하여야 한다.

⑥ 공사(公社)는 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표에 따라 근로자의 건강을 유지하기 위하여 필요한 경우 작업장소의 변경, 작업 전환, 근로시간 단축, 야간근무 제한, 작업환경측정, 시설·설비의 설치 또는 개선 그 밖의 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 공사는 근로자에게 해당 조치 내용에 대하여 설명하여야 하고 그 조치에 대하여 근로자와 사전협의를 거쳐 이행하되, 협의가 되지 않을 경우에는 의사의 최종의견을 토대로 이행한다.

⑦ 제6항의 이행이 어려운 경우 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어 사후관리 조치 내용을 변경하여 시행할 수 있다.

⑧ 공사(公社)는 건강진단 실시결과에 따라 건강 상담, 보호구 지급 및 착용 지도, 추적검사, 근무 중 치료 등의 조치를 시행할 때에는 다음 각 호의 어느 하나를 활용할 수 있다.

1. 건강진단기관
2. 산업보건의 또는 해당분야 의사
3. 보건관리자
4. 안전보건공단 근로자 건강센터

⑨ 공사(公社)는 제1항에 따라 교부받은 건강진단결과표 및 근로자가 제출한 건강진단 결과를 증명하는 자료를 5년간 보존하여야 한다. 다만, 고용노동부장관이 고시하는 발암성 확인물질을 취하는 근로자에 대한 건강진단 결과의 서류 또는 전산 입력 자료는 30년간 보존하여야 한다.

⑩ 시행부서의 장은 건강진단결과 건강진단을 실시한 의사의 소견이 특정

근로자의 건강유지를 위하여 근로의 금지 및 제한이 필요하다고 인정할 때에는 법 제132조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제210조의 규정에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

⑪ 공사(公社)는 건강진단 결과를 근로자의 건강 보호·유지·증진 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

⑫ 그 밖에 건강진단 실시에 필요한 사항은 고용노동부 고시 「근로자 건강진단 실시 기준」에 따른다.

제38조(자격 또는 면허에 의한 취업제한) ① 공사(公社)는 법 제140조에서 정한 유해하거나 위험한 작업으로서「유해·위험작업의 취업제한에 관한 규칙」별표 1에서 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자가 아닌 자에게 그 작업을 하게 하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 작업에 대한 취업제한은 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」별표 1에서 정하는 경우를 제외하고는 해당 작업을 직접 하는 사람에게만 적용하며, 해당 작업을 보조자에게는 적용하지 아니한다.

제39조(질병자의 근로금지 및 취업제한) ① 공사(公社)는 일반 및 특수 건강진단 결과 다음 각 호에 해당하는 근로자가 해당 업무로 인하여 건강 악화시킬 수 있는 우려가 있는 업무에 종사하지 않도록 하여야 한다.

1. 유기화합물 · 금속류 등의 유해물질에 중독된 사람 및 해당 중독될 우려가 있다고 의사가 인정하는 사람
2. 진폐의 소견이 있는 사람
3. 방사선에 피폭된 사람

② 감염병, 정신질환 또는 근로로 인하여 병세가 크게 악화될 우려가 있는 다음 각 호에 해당하는 근로자에 대해서는 보건관리자(의사인 보건관리자만 해당), 산업보건의 또는 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어 근로를 금지하여야 한다.

1. 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람. 다만, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 경우는 제외한다.
2. 조현병, 마비성 치매에 걸린 사람
3. 심장 · 신장 · 폐 등의 질환이 있는 사람으로서 근로에 의하여 병세가 악화될 우려가 있는 사람

③ 제2항에 따른 근로 금지 사유를 해소하거나 제1항에 해당하는 조치를 완료하고 근로를 다시 시작하는 경우에는 미리 보건관리자(의사인 경우만 해당), 산업보건의 또는 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어야 한다.

④ 근로가 금지되거나 제한된 근로자가 건강을 회복하였을 때에는 지체 없이 근로를 할 수 있도록 하여야 한다.

제40조(물질안전보건자료대상물질의 제공 및 관리) ① 공사(公社)는 법에서 정하는 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공할 경우 이를 양도받거나 제공받는 자에게 물질안전보건자료를 법 시행규칙 제160조로 정하는 방법에 따라 제공하여야 한다.

② 공사(公社) 사업장 내 물질안전보건자료대상물질은 공사(公社) 「물질안전보건자료(MSDS)관리 매뉴얼」에 따라 관리하여야 한다.

제41조(유해물질 취급 및 관리) ① 안전보건관리 총괄부서의 장은 관련 산업안전보건법령에서 정하는 유해물질을 취급하는 경우 해당 부서를 유해물질 취급부서로 지정하고, 주관부서의 장으로 하여금 관리 하도록 하여야 한다.

② 시행부서의 장은 건강장해가 발생하지 않도록 작업을 지휘하고 환기설비의 이상 유무 점검 및 보호구 착용 상황을 감시하는 등의 업무를 수행하여야 한다.

③ 시행부서의 장은 관리대상유해물질을 취급하는 장소에 관계 근로자외의 사람의 출입을 금지시키거나 그 뜻을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

④ 공사(公社)는 유해물질을 취급하는 경우 이에 필요한 기준 및 수칙을

작성하여 산업안전보건위원회의 심의 · 의결을 얻어 제정 · 개정 · 시행하며, 해당 근로자가 알기 쉽게 장소 등에 게시한다.

⑤ 해당 근로자는 공사에서 제정한 기준 및 안전보건수칙을 준수하여야 한다.

제42조(유해·위험작업 근로시간 제한) ① 공사(公社)는 법에서 정한 유해하거나 위험한 작업에 종사하는 근로자에게는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로하게 하여서는 아니 된다.

② 유해·위험작업의 근로시간 제한에 관한 세부사항은 법 시행령 제99조에서 정하는 바에 따른다.

제43조(근골격계질환 예방) ① 공사(公社)는 법 제39조제1항제5호에 따라 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해를 예방하기 위하여 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제3편제12장 규정에 따라 매 3년 이내에 정기적으로 유해요인조사를 실시하여야 하며, 신설되는 사업장의 경우에는 1년 이내에 최초의 유해요인조사를 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에서 정하는 경우에는 지체 없이 유해요인 조사를 실시한다.

1. 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계질환환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 「산업재해보상보험법」 시행령 별표3제2호가목·라목 및 제6호에 따라 업무상 질병으로 인정받는 경우
2. 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업·설비를 도입한 경우
3. 근골격계부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우

② 유해요인조사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 하여금 실시토록 하며, 공사는 유해요인 조사에 근로자대표 또는 해당작업근로자를 참여시켜야 한다.

1. 사업주 또는 사업주가 지정한 자
2. 보건관리자
3. 보건관리 전문기관, 안전관리 전문기관 등 외부 전문기관
4. 유해요인조사 교육을 받은 자

③ 공사(公社)는 유해요인 조사를 하는 경우에 근로자와의 면담, 증상 설문조사, 인간공학적 측면을 고려한 조사 등 적절한 방법으로 하여야 한다.

④ 공사(公社)는 개선우선순위에 따른 적절한 개선계획을 수립하며, 개선계획의 타당성을 검토하거나 개선계획수립을 위하여 외부의 전문기관이나 전문가로부터 지도·조언을 들을 수 있다.

⑤ 공사(公社)는 다음 각 호의 내용을 기록·보존하여야 한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 관한 문서는 5년 동안 보존하며, 제3호는 해당 시설·설비가 작업장 내에 존재하는 동안 보존한다.

1. 유해요인 기본조사표
2. 근골격계질환 증상조사표
3. 개선계획 및 결과보고서

제44조(직무스트레스 등 예방조치) 공사(公社)는 근로자가 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업, 차량운전(전업(專業)으로 하는 경우에만 해당한다) 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등(이하 "직무스트레스"라 한다)이 높은 작업을 하는 경우에 직무스트레스로 인한 건강장해 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 작업환경 · 작업내용 · 근로시간 등 직무스트레스 요인에 대하여 평가하고 근로시간 단축, 장 · 단기 순환작업 등의 개선대책을 마련하여 시행할 것
2. 작업량 · 작업일정 등 작업계획 수립 시 해당 근로자의 의견을 반영할 것
3. 작업과 휴식을 적절하게 배분하는 등 근로시간과 관련된 근로조건을 개선할 것
4. 근로시간 외의 근로자 활동에 대한 복지 차원의 지원에 최선을 다할 것
5. 건강진단 결과, 상담자료 등을 참고하여 적절하게 근로자를 배치하고 직무스트레스 요인, 건강문제 발생가능성 및 대비책 등에 대하여 해당 근로자에게 충분히 설명할 것

6. 뇌혈관 및 심장질환 발병위험도를 평가하여 금연, 고혈압 관리 등 건강 증진 프로그램을 시행할 것

제45조(쾌적한 작업환경 조성 및 관리) ① 공사(公社)는 근로자가 작업하는 장소에 대하여 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등 적정수준을 유지 · 관리하여야 하며, 폐기물은 정해진 장소에만 버려야 한다.

② 공사(公社)는 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등 특성에 따른 업무 환경을 개선하기 위하여 노력하여야 하며, 임산부, 장애인(「장애인 복지법」제2조에 따른 장애인을 말한다) 등 취약근로자의 요구가 있을 때에는 쉬운 종류의 근무로 전환하여야 한다.

③ 임신중이거나 산후 1년이 지나지 아니한 여성(이하 "임산부")과 18세 미만자는 「근로기준법 시행령」 제40조에서 정하는 유해·위험한 업무에 근로시키지 아니한다.

④ 임산부가 아닌 18세 이상의 여성 직원은 제3항에 따른 보건상 유해·위험한 업무 중 「근로기준법 시행령」 제40조에서 정하는 임신 또는 출산에 관한 기능에 유해·위험한 업무에 근로시키지 아니한다.

⑤ 공사(公社)는 근로자들이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 하고, 취약 근로자에 대한 별도의 편의시설을 제공할 수 있다.

⑥ 공사(公社)는 제5항에 따른 휴게시설을 인체에 해로운 분진 등을 발산하는 장소나 유해물질을 취급하는 장소와 격리된 곳에 설치하여야 한다. 다만, 갱내 등 작업장소의 여건상 격리된 장소에 휴게시설을 갖출 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑦ 공사(公社)의 휴게시설 설치·관리 기준은 「사업장 위생시설 및 휴게시설 설치·운영 가이드」에 따른다.

제6장 사고조사 및 대책 수립

제46조(안전사고의 구분) ① 안전사고는 공사(公社) 사업장 안전사고(임·직원 포함) 및 건설공사 안전사고로 구분한다.

② 사고조사, 처리절차, 원인조사 및 대책수립에 대한 세부적인 사항은 공사(公社) 「재해조사 및 대응 매뉴얼」에 따른다.

제47조(건설공사 안전사고 및 중대재해 발생 시 조치·보고) 건설공사의 안전사고 및 중대재해의 경우 관련 법령 및「건설공사 안전관리지침」에 따른다.

제7장 위험성평가

제48조(위험성평가 시행) ① 공사(公社)는 법 제36조 및 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에 따라 사업장 전체에 대한 위험성 평가를 시행하여야 한다.

② 공사(公社)는 「위험성평가 실시 매뉴얼」을 참고하여 위험성 평가의 목적, 평가방법, 담당자 역할, 책임자 역할, 평가 대상(또는 범위)별 역할, 주지방법, 유의사항 등에 관한 연간계획을 수립 · 시행하여야 한다.

제8장 보 칙

제49조(포상 및 징계) ① 안전보건관리 총괄부서의 장은 안전·보건관리를 위해 포상·징계 제도를 운영할 수 있다.

② 안전보건 관련 포상과 징계에 관한 사항은 공사(公社)의 「인사규정」 등 관계 규정과 공사(公社) 「안전분야 포상제도 운영 매뉴얼」에 따른다.

제50조(안전보건제안제도) ① 안전보건관리 총괄부서의 장은 전 임·직원 및 관계수급인 안전보건관리에 관한 방안을 연구하고 개선조치에 관한 제안서를 제출할 수 있는 안전보건제안제도를 운영할 수 있다.

② 안전보건관리 총괄부서의 장은 안전보건제안제도 운영 시 임직원이 수시로 필요한 안전보건제안을 할 수 있도록 계몽, 독려, 유도하면서 적극 협력하여야 한다.

③ 공사(公社)는 제안된 사항에 대하여는 시정 등 필요한 조치를 하여야 하며 세부사항은 공사(公社) 「안전분야 포상제도 운영 매뉴얼」을 따른다.

제51조(서류의 보존) ① 공사(公社)는 다음 각 호의 서류를 3년간 보존하여야 한다.

1. 안전보건관리책임자·안전보건총괄책임자·안전관리자·보건관리자 등 선임에 관한 서류
2. 산업재해의 발생 원인 등 기록
3. 안전·보건상의 조치 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항을 적은 서류
4. 화학물질의 유해성·위험성 조사에 관한 서류
5. 작업환경측정에 관한 서류
6. 건강진단에 관한 서류
7. 그 밖에 안전보건에 관련된 일반적인 서류

② 일반석면조사를 한 건축물이나 설비의 소유주 등은 그 결과에 관한 서류를 그 건축물이나 설비에 대한 해체·제거작업이 종료될 때까지 보존하여야 하고, 기관석면조사를 한 건축물이나 설비의 소유주 등과 석면조사기관은 그 결과에 관한 서류를 3년간 보존하여야 한다.

③ 제1항부터 제2항까지의 경우 전산입력자료가 있을 경우 그 서류를 대신하여 전산입력자료를 보존할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 중대재해처벌법 시행령 제13조에 따른 조치 이행에 관한 서류는 그 조치 등을 이행한 날부터 5년간 보존하여야 한다.

제52조(변경절차) ① 이 규정을 변경하고자 하는 때에는 안전 관련 법령에 위배되지 않는 범위 내에서 사업장의 규모나 특성에 적합하도록 최신 제·개정 내용을 확인하여 이 규정에 반영하여야 한다.

② 이 규정을 개정할 때는 공사(公社) 「사규관리규정」 및 관련 지침을 따르며, 개정된 규정은 사내포털 또는 게시판에 게시하거나 사무실 등에 비치하여야 한다.

③ 안전보건 관련 법령 개정 등 제·개정 사유가 발생하여 안전보건 관련 규정 및 지침(이 규정을 포함한다)을 제·개정할 때에는 안전경영위원회의 자문·심의를 거쳐야 한다. 다만, 개정 사유가 없는 경우에도 제정 또는 개정 후 반기에 1회 이상 개정을 검토하여야 한다.

제53조(준수) ① 공사(公社)의 모든 임·직원은 본 규정을 준수하여야 한다.

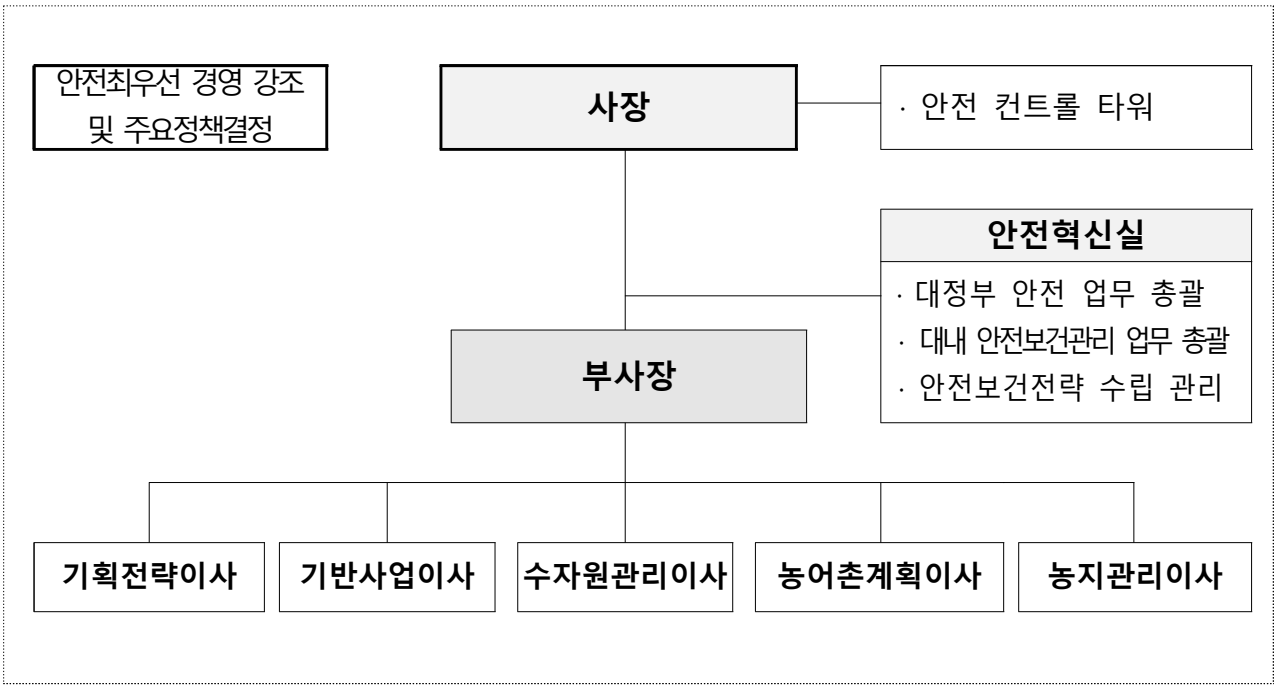
② 기타 관계법령에 의해 별도의 전문성을 요하는 안전보건관리(방사선, 전기, 고압가스, 위험물, 건축물 등)는 법정 선임자 및 그 소속부서에 제반 사항을 위임하여 관리할 수 있다.

부 칙

이 규정은 **2026년 1월 1일**부로 시행한다.

[별표 1] 공사(公社) 안전보건관리 조직 (제7조제2항 관련)

공사(公社) 안전보건관리 조직



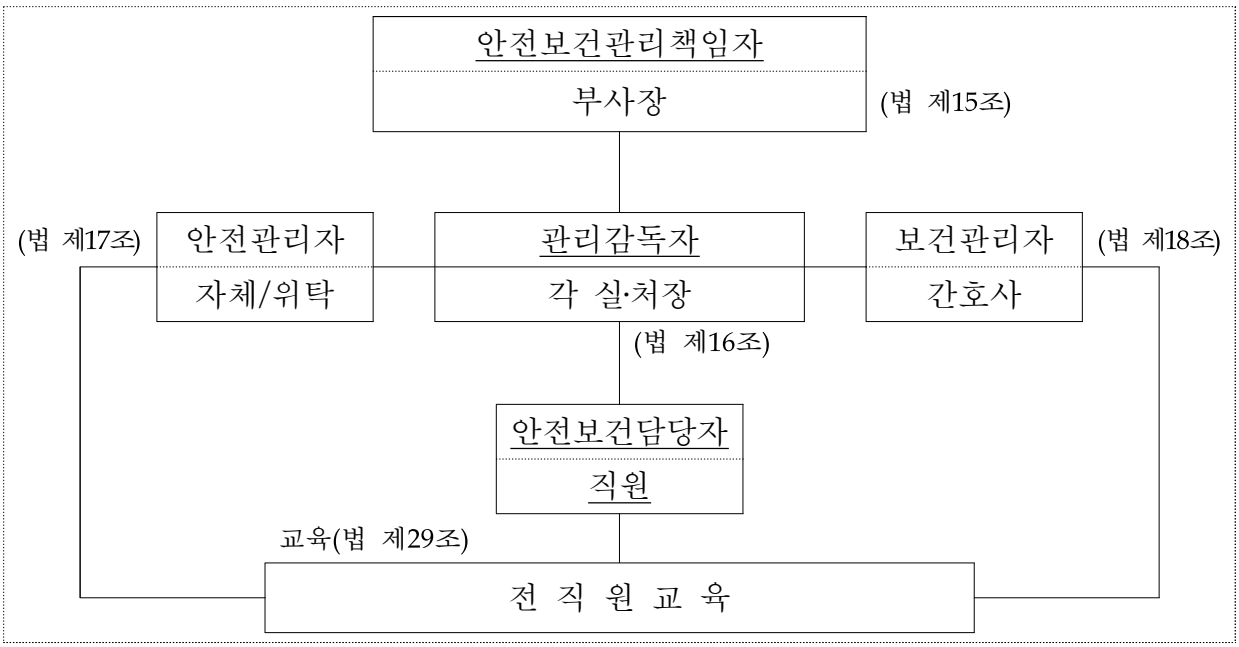
안전보건관리 조직 책임 및 역할

구분	부서명	책임 및 역할
본사	안전혁신실	1. 공사(公社) 안전보건 주요정책 수립 2. 건설공사 안전관리 계획 및 총괄 3. 안전보건에 관한 업무 계획 및 총괄
본부	안전관리센터	1. 건설공사 안전관리 시행 및 지원 2. 안전보건에 관한 업무 시행 및 지원
지사(사업단)	실무부서	1. 건설공사 안전관리 시행 2. 안전보건에 관한 업무 시행

[별표 2] 사업장별 안전·보건관리 조직 (제7조제4항 관련)

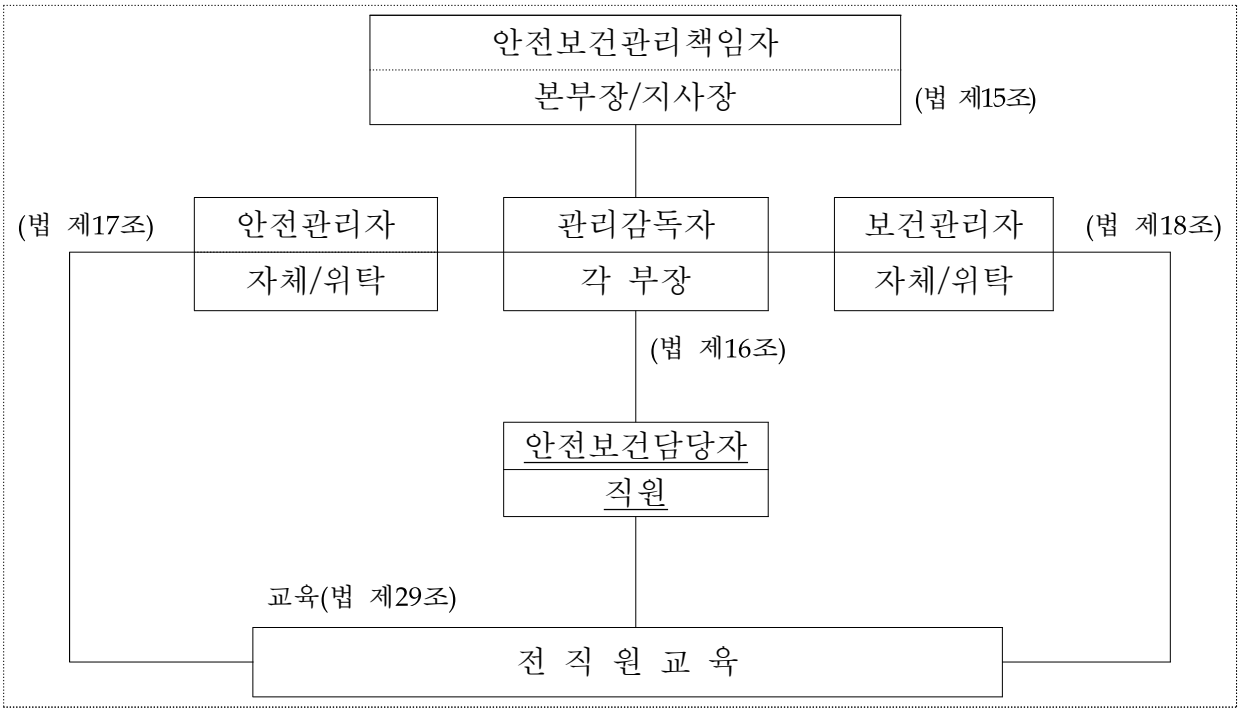
사업장별 안전 · 보건관리 조직

□ 본 사



* 본사 사옥 내에 위치한 직할기관은 본사 안전관리보건조직에 포함된다.

□ 지역부서



[별표 3] 안전보건관리책임자 등의 선임기준 및 직무(제7조제8항 및 제18조 관련)

안전보건관리책임자 등의 선임기준 및 직무

구 분	선임기준	직 무
안전보건 관리책임자 (임명)	■ 대 상 : 모든 사업장 - 본사 : 부사장 - 지역부서 : 각 부서장 ■ 근거 :「산업안전보건법」제15조	1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 2. 근로자의 안전·보건교육에 관한 사항 3. 작업환경측정(연구원) 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 4. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 5. 안전·보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항 6. 그 밖에 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항
안전보건 총괄책임자 (임명)	■ 대 상 : 모든 사업장 - 본사 : 부사장 - 지역부서 : 각 부서장 ■ 근거 :「산업안전보건법」제62조	1. 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항 2. 법 제51조 및 제54조에 따른 작업의 중지 3. 법 제64조에 따른 도급 시 산업재해 예방조치 4. 법 제72조제1항에 따른 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독 5. 안전인증대상기계등과 자율안전확인대상기계등의 사용 여부 확인
관리감독자 (임명)	■ 대 상 : 모든 사업장 - 본사 : 각 실·처장 - 지역부서 : 부장 ■ 근거 :「산업안전보건법」제16조	1. 사업장 내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업(이하 이 조에서 "해당 작업"이라 한다)과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인 2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도 3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치 4. 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독 5. 해당 사업장의 안전관리자, 보건관리자에 해당하는 사람의 지도·조언에 대한 협조 6. 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행에 대한 참여 7. 그 밖에 해당 작업의 안전·보건에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항

구 분	선임기준	직 무
안전관리자 (신고)	■ 법적 기준 : 상시 근로자 50인 이상 사업장 ■ 자격 : 산업안전보건법 시행령 제17조 ■ 근거 :「산업안전보건법」제17조	※안전에 관한 기술적 사항 안전보건관리책임자 보좌 및 관리감독자 지도·조언 <산업안전보건법 제17조 제2항> <산업안전보건법 시행령 제18조>
보건관리자 (신고)	■ 법적 기준 : 상시 근로자 50인 이상 사업장 ■ 자격 : 산업안전보건법 시행령 제21조 ■ 근거 :「산업안전보건법」제18조	※ 보건에 관한 기술적 사항 안전보건관리책임자 보좌 및 관리감독자 지도·조언 <산업안전보건법 제18조 제2항> <산업안전보건법 시행령 제22조>
안전보건담당자 (지정)	■ 대 상 : 모든 사업장의 안전관리 실무자	안전보건관리책임자 및 관리감독자 지원

[별표 4] 안전인증 대상 기계·기구 및 설비 등(제28조제2항 관련)

안전인증 대상 기계·기구 및 설비 등

구분	안전인증 대상
기계.기구 및 설비	가. 프레스 나. 전단기 및 절곡기 다. 크레인 라. 리프트 마. 압력용기 바. 롤러기 사. 사출성형기 아. 고소작업대 자. 곤돌라
방호장치	가. 프레스 및 전단기 방호장치 나. 양중기용 과부하 방지장치 다. 보일러 압력방출용 안전밸브 라. 압력용기 압력방출용 안전밸브 마. 압력용기 압력방출용 파열판 바. 절연용 방호구 및 활선작업용 기구 사. 방폭구조 전기기계·기구 및 부품 아. 추락.낙하 및 붕괴 등의 위험 방지 및 보호에 필요한 가설기자재로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 것 자. 충돌·협착 등의 위험 방지에 필요한 산업용 로봇 방호장치로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 것
보호구	가. 추락 및 감전 위험방지용 안전모 나. 안전화 다. 안전장갑 라. 방진마스크 마. 방독마스크 바. 송기마스크 사. 전동식 호흡보호구 아. 보호복 자. 안전대 차. 차광 및 비산물 위험 방지용 보안경 카. 용접용 보안면 타. 방음용 귀마개 또는 귀덮개

[별표 5] 안전검사 대상 기계·기구 및 안전검사 주기 등(제29조제3항 관련)

안전검사 대상 기계·기구 및 안전검사 주기 등

1. 안전검사 대상 기계·기구는 다음 각 목과 같다.

가. 프레스

나. 전단기

다. 크레인(정격하중 2톤 미만인 것은 제외한다)

라. 리프트

마. 압력용기

바. 곤돌라

사. 국소배기장치(이동식은 제외한다)

아. 원심기(산업용만 해당한다)

자. 롤러기(밀폐형 구조는 제외한다)

차. 사출성형기(형 체결력 294킬로뉴턴(KN) 미만은 제외한다)

카. 고소작업대(「자동차관리법」 제3조제3호 또는 제4호에 따른 화물자동차 또는 특수자동차에 탑재한 고소작업대로 한정한다)

타. 컨베이어

파. 산업용 로봇

2. 안전검사 대상 기계·기구의 안전검사 주기는 다음 각 목과 같다.

가. 크레인(이동식 크레인은 제외한다), 리프트(이삿짐운반용 리프트는 제외한다) 및 곤돌라: 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 안전검사를 실시하되, 그 이후부터 2년마다(건설현장에서 사용하는 것은 최초로 설치한 날부터 6개월마다)

나. 이동식 크레인, 이삿짐운반용 리프트 및 고소작업대: 「자동차관리법」 제8조에 따른 신규등록 이후 3년 이내에 최초 안전검사를 실시하되, 그 이후부터 2년마다

다. 프레스, 전단기, 압력용기, 국소 배기장치, 원심기, 롤러기, 사출성형기, 컨베이어 및 산업용 로봇: 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 안전검사를 실시하되, 그 이후부터 2년마다(공정안전보고서를 제출하여 확인을 받은 압력용기는 4년마다)

[별표 6] 안전보건 보호구 지급기준(제32조제5항 관련)

안전보건 보호구 지급기준

1. 공사(公社)는 다음 각 호의 어느 하나의 작업에 근로자를 종사하게 하는 경우 적합한 보호구를 지급 또는 지급을 확인하여야 한다.

구 분	보호구	지급주기	비고
◇ 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업	안전모	- 2년 마다 - 오염 또는 손상시	ABE 용도
◇ 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업	안전대(安全帶)	- 지급 3년 경과 - 추락 충격 받은 경우 - 노후 또는 손상시	
◇ 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(帶電)에 의한 위험이 있는 작업	안전화	- 4년 마다 - 노후 또는 손상시	
◇ 물체가 날아 흩어질 위험이 있는 작업	보안경	- 제품사양에 따름	
◇ 용접시 불꽃 또는 물체가 날아 흩어질 위험이 있는 작업	보안면	- 노후 또는 손상시	
◇ 감전의 위험이 있는 작업	절연용 보호구	- 제품사양에 따름	
◇ 분진(粉塵)이 심하게 발생하는 작업	방진마스크	- 오염 또는 손상시	
◇ 소음이 발생하는 장소에서의 작업	귀마개, 귀덮개	- 제품사양에 따름	
◇ 물에 빠질 위험이 있는 작업	구명조끼	- 제품사양에 따름	
◇ 화학물질에 의한 피부접촉, 호흡 등 위험이 있는 작업	화학물질용 보호구	- 제품사양에 따름	
◇ 석면에 의한 호흡기 질환 등 위험이 있는 작업	방진·송기마스크, 보안경, 안전보호복	- 제품사양에 따름	

2. 보호구의 지급은 과거의 소모 실적과 작업의 강도를 고려하여 부서(부)별로 작업 인원수 이상의 수량을 구매하여 확보토록 하되, 보호구는 반드시 고용노동부장관이 실시하는 안전인증을 받은 것을 구매하여 착용토록 하여야 한다.
3. 모든 근로자는 해당 작업에 따라 지급된 적합한 보호구를 착용하며, 지정된 목적 이외에 다른 용도로 사용을 금지하여야 한다.
4. 보호구를 지급한 때에는 보호구의 명칭, 지급일자, 보호구 수량, 지급자명, 수령자명 등을 기록한 안전보호구 지급대장을 작성하여 해당 부서(부)별로 비치하고 해당 부서장의 책임 하에 관리토록 하여야 한다.
5. 해당 부서의 장은 소속직원에게 지급한 보호구를 상시 점검하고 이상이 있는 것에 대하여 보수하게 하거나, 다른 것으로 교환해 주어야 한다.
6. 지급된 개인 보호구는 질병감염 우려가 없도록 다수의 근로자가 공동으로 사용하게 해서는 안 되며, 개인 보호구함을 설치하는 등 오염방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
7. 지급된 보호구는 해당 부서장의 허가 없이는 분해, 변경, 개조해서는 아니 된다.
8. 부서(부)별로 고장, 파손 등을 대비하여 예비품목을 추가로 구매할 수 있다.